

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Fecha: 10 de diciembre de 2024

Solicitud de medida cautelar

Asunto: Solicitud de medida cautelar contra Schufa para que presente mi consentimiento informado.

Asunto n.º 23 O 2699/24

Estimado Tribunal de Landshut:

Por medio del presente escrito, solicito la emisión de una medida cautelar contra la agencia Schufa Holding AG, por la que Schufa Holding AG quedaría obligada a presentar mi consentimiento informado (CI) para el tratamiento y la divulgación de mis datos personales a terceros, concretamente a Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica o cualquier otra empresa de telecomunicaciones.

Fundamentos:

Principio de transparencia y consentimiento informado:

De conformidad con los artículos 12 y 13 del RGPD, Schufa está obligada a informar **de forma transparente** al interesado sobre la finalidad del tratamiento de sus datos personales y a obtener simultáneamente su **consentimiento informado** antes de cualquier divulgación de datos a terceros.

Tratamiento ilícito de datos:

Hasta la fecha no se me ha presentado ninguna prueba de que haya dado mi consentimiento para el tratamiento y la divulgación de mis datos a la agencia Schufa Holding AG. Sin dicho consentimiento, todas las actividades de Schufa al respecto son ilegales y contrarias al RGPD.

Prueba clave:

##

La presentación de mi consentimiento informado por parte de Schufa es fundamental para aclarar la cuestión de la licitud del tratamiento de mis datos y la posterior denegación de servicios por parte de Deutsche Telekom AG u O2 Telefónica. De lo contrario, sin este consentimiento informado, el tratamiento de mis datos es ilegal y la aplicación de la Decisión Individual Automatizada (DIA) es nula.

Schufa necesita una base jurídica sólida según el RGPD para el tratamiento y la venta de mis datos a terceros como Telekom. Esta base jurídica puede ser:

4. Consentimiento informado (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD):

Schufa necesitaría su consentimiento informado explícito si trata o divulga sus datos para fines que no son necesarios para la ejecución de un contrato o para la protección de intereses legítimos. Por ello, insto al tribunal a que, mediante medida cautelar, solicite a Schufa mi consentimiento informado explícito (CI) y lo presente como prueba.

5. Obligación legal (artículo 6, apartado 1, letra c) del RGPD):

Si existiera teóricamente una disposición legal específica que ordenara la divulgación de datos a Telekom, Schufa tendría que demostrarlo. En ese caso, tanto Schufa como Telekom tendrían que indicar con precisión qué ley se lo permite.

6. Intereses legítimos (artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD):

Schufa puede alegar que trata datos basándose en intereses legítimos, pero: Estos intereses no deben prevalecer sobre mis derechos y libertades.

La venta de mis datos por parte de Schufa a Telekom no se considera un interés legítimo de Schufa, ya que la venta de datos personales con fines comerciales no es necesaria y no existe una razón legítima suficientemente sólida para dicho tratamiento.

Transparencia e información:

Incluso si no necesitan su consentimiento, deben informarle claramente de que sus datos serán tratados sobre la base de intereses legítimos. Si por tanto no me informaron, violaron el principio de transparencia conforme al artículo 5 del RGPD. **Cito el artículo 5 del RGPD: „La infracción de cualquiera de estos principios supone la ilicitud del tratamiento“!**

Conclusión

Por medio del presente me dirijo al Estimado Tribunal con las siguientes preguntas y solicitudes:

1. ¿Protege Schufa mis datos personales protegidos por ley vendiéndolos sin mi conocimiento y consentimiento a las empresas de telecomunicaciones?
2. ¿A quién quiere convencer de que Schufa actúa legalmente?

Mis demandas:

1. Solicito al tribunal información sobre si el juez ha comprendido la esencia de todo este fraude por parte de Schufa, tal y como se describe en este documento, de forma inmediata y por escrito.
2. La indemnización de 1.000.000 euros la considero válida hasta la próxima correspondencia escrita de su parte.

Por medio del presente insto al Tribunal de Landshut a imponer a la demandada Deutsche Telekom AG y Schufa Holding AG la obligación de pagar esta suma de 1.000.000 € a más tardar el 31.12.2024, lo antes posible, en la siguiente cuenta:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX

Atentamente,

En Kumhausen a 10.12.2024 Peter Ferenc.....



In Kumhausen, 10.12.2024

[Original firmado QES — idioma original: eslovaco/alemán]

Peter Ferenc

Demandante:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Alemania

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

en Kumhausen 2.10.2024

„Demanda“

1. Demandados

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Alemania. HRB 6794 (Juzgado de primera instancia de Bonn), NIF IVA UE: DE 123475223

y

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Alemania. HRB: no accesible al público, NIF IVA UE: DE87ZZZ00000239351

Objeto de la demanda:

La demanda se refiere a la vulneración del RGPD y de los derechos humanos por parte de Deutsche Telekom AG. Por ello, demando a las empresas mencionadas por daños y perjuicios por importe de 500 000 € por persona, para que el tribunal obligue a cada una de ellas a pagar dicho importe en mi cuenta en la Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Alegaciones de hecho

- Descripción de los hechos:

Durante la verificación de mi solicitud de conexión fija a Internet en julio, en un día no determinado con exactitud del año 2022, Deutsche Telekom AG (en adelante Telekom) utilizó ilícitamente mis datos personales en forma de un tratamiento individual automatizado (decisión) y continúa utilizándolos — ardid fraudulento de la agencia fraudulenta Schufa con la „SOLVENCIA“ del consumidor sin su consentimiento informado.

(Consumidor): Se ha vulnerado mi derecho fundamental de la Unión, a saber, el derecho de acceso a Internet a través del proveedor Deutsche Telekom AG. El gobierno que

encubre este mega-fraude del cártel me priva no solo del acceso a Internet, vulnerando así mis derechos humanos fundamentales, es decir, el derecho de acceso

a Internet!!! Y no solo eso: me obligó a comprar datos de Internet por 108 €/mes a través de una tarjeta SIM de prepago 5G de Telekom, de lo que tengo pruebas enumeradas en la queja ante la CE adjunta a esta demanda!! Los datos ilimitados son vitales para mí, ya que debo aprender inglés todos los días, lo que necesito para mi desarrollo profesional.

Infracción de la ley:

Se trata principalmente de una infracción de la ley sobre protección de mis datos personales protegidos del consumidor y del servicio universal de acceso a Internet sin restricciones y

discriminación conforme al §78 TKG. Ley de telecomunicaciones (TKG): §78 (Servicio universal): Este párrafo establece que los proveedores públicos

de servicios de telecomunicaciones deben garantizar que todos los usuarios finales tengan acceso a servicios de comunicaciones electrónicas disponibles y de alta calidad, incluido el acceso básico a Internet. Los proveedores no pueden discriminar a ningún usuario y deben garantizar que los servicios se ofrezcan a precios razonables. Y el precio de 108 €/mes por una velocidad de 20 Mbit/s y una conexión inestable es inaceptable y más allá de cualquier límite de tolerancia.

Pruebas:

Las pruebas detalladas se encuentran en los anexos de esta demanda en formatos PDF, que deben ser examinados por los jueces competentes. A continuación se detalla la lista de archivos PDF:

2. Comunicación penal_Telekom y Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Comunicación penal Telekom Altstadt Empleado 1_con QES.pdf
4. Comunicación penal sobre GP Peter Frank_con firma_QES.PDF
5. Formulario de queja CS Solicitud 0 Concepto sharp Denuncia a la Comisión UE Fraude_con_QES.pdf
6. Notificación sobre la firma de Schindler firmada con QES.pdf
7. Notificación a los empleados de Telekom Telekom 94-95 Altstadt con_QES.pdf

„Fundamentos jurídicos“

- Infracción de la ley:

Se trata principalmente de una infracción de la ley sobre protección de mis datos personales protegidos del consumidor y de la ley universal (servicio) de acceso a Internet sin restricciones ni discriminación conforme al §78 TKG. Ley de telecomunicaciones (TKG): §78 (Servicio universal): Este párrafo establece que los proveedores públicos de servicios de telecomunicaciones deben garantizar que todos los usuarios finales tengan acceso a servicios de comunicaciones electrónicas disponibles y de alta calidad, incluido el acceso básico a Internet. Los proveedores no pueden discriminar a ningún usuario y deben garantizar que los servicios se ofrezcan a precios razonables. Y el precio de 108 €/mes por una velocidad de 20 Mbit/s y una conexión inestable es inaceptable y más allá de cualquier límite de tolerancia.

En general, nadie puede restringir al consumidor en su derecho de acceso a Internet, ya que es su derecho y libertad fundamental y está por encima de todos los intereses „legítimos“ del proveedor! La persona afectada tiene derecho a que no se le aplique ninguna decisión basada exclusivamente en el tratamiento individual automatizado (tratamiento de datos), incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos que le conciernan o le afecte de manera significativa (negativamente) de forma similar (RGPD)!!!

Si el tratamiento se basa en el consentimiento, el responsable del tratamiento debe poder demostrar que la persona afectada ha dado su consentimiento al tratamiento de sus datos personales protegidos. Y eso tampoco se respeta en absoluto. Cuando Telekom desea utilizar una Decisión Individual Automatizada en la solicitud de conexión a Internet del consumidor, está obligada a solicitar el consentimiento informado del consumidor!!!

De conformidad con el artículo 6 del RGPD, Deutsche Telekom AG ha vulnerado mis derechos en materia de protección de datos. El RGPD otorga a las personas físicas el derecho a ser informadas sobre la existencia de una decisión individual automatizada, su lógica y sus consecuencias.

Telekom no me ha dado esa posibilidad, no me la da y aplica arbitrariamente el régimen ilegal de la decisión individual automatizada en la verificación de la solicitud de conexión a Internet (servicios), ya que no me ofrece la posibilidad de expresar mi oposición al uso de la Decisión Automatizada, porque tampoco me informa de las posibles consecuencias de su uso.

No ha obtenido mi consentimiento informado y se comporta como si para ella no existieran las leyes!!!

Y por último, se trata de la ley de protección de datos personales del consumidor, que estas empresas infringen haciendo que Schufa Holding AG venda información sobre la insolvencia

de los agentes de ejecución a empresas de telecomunicaciones en formato electrónico a través de Internet con el fin de procesar una Decisión

Individual Automatizada en forma de una presunta (fraudulenta) Solvencia

del consumidor que solicita una conexión a Internet (con ánimo de lucro) y ello sin el consentimiento informado del

consumidor. ¿Para qué sirven entonces las leyes de protección de datos personales?

Telekom tomó una Decisión Individual Automatizada, a raíz de la cual se me denegaron los servicios de Internet, por lo que tuve que comprar un router 5G ZTE 5001 y una tarjeta SIM 5G para recibir la señal de Internet y utilizar

el servicio „Internet“. El precio del dispositivo fue de unos 300 €. El precio de la tarjeta SIM por 28 días es de 100 €, lo que significa que mis gastos mensuales

de funcionamiento de este dispositivo son superiores en $108 \text{ €} - 40 \text{ €} = 68 \text{ €}$!!! Estas son consecuencias negativas considerables y, por tanto, también costes para mí!! Sin hablar de que el valor de la conexión a Internet por DSL está sobrevalorado en un 170 %. El precio real no debería superar los 20 €/mes y no 40 €-45 € a causa del cártel!!! Si Internet costara lo que debería, es decir, hasta 20 €, estaría sobrevalorado en un 440 %. Y eso significa también que se me discrimina!!! De ello se desprende claramente que Telekom lleva las de perder y que cada ciudadano del Land de Alemania es engañado por ella.

[pruebas — imágenes adjuntas]

Y como por arte de magia, de repente también es posible pagar con un banco eslovaco mediante transferencia automatizada. Son milagros cuando hay que pagar una conexión a Internet sobrevalorada en más de un 440 % a causa de un fraude de cártel.

De repente, al solicitar una conexión a Internet en Telekom, ya no es necesario ningún

banco alemán!!! Esa condición simplemente se ha esfumado en el aire!!! Un acuerdo de cártel, es decir, un comportamiento concertado entre dos o más competidores con el fin de coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en parámetros competitivos relevantes, mediante prácticas como, entre

otras, la fijación o coordinación de los precios de venta en el mercado, se denomina cártel y constituye una infracción de las normas

de competencia, es decir, „prácticas comerciales desleales y enriquecimiento injusto“.

Así pues, lógicamente, Telekom no dispone de ninguna base jurídica en virtud del artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD para denegarme, como consumidor, los servicios de Internet a causa de un posible sobreendeudamiento. Porque el Internet sobrevalorado que debo pagar 108 € supera con creces la posible pérdida en caso de impago de mi última

cantidad de factura de 40 €/mes por la conexión DSL de Telekom. De ello se deriva lógicamente que, gracias a Telekom y a su fraude conmigo, cada mes me endeudo más yo y no Telekom. Sin hablar de que para cumplir la base jurídica que Telekom necesita para aplicar la Decisión Individual Automatizada (DIA) deben cumplirse condiciones establecidas por la ley:

Las obligaciones legales y el interés legítimo son dos bases jurídicas diferentes sobre las que las organizaciones pueden tratar datos personales de conformidad con el reglamento general de protección de datos (RGPD) y la ley federal de protección de datos (BDSG).

Obligaciones legales

Las obligaciones legales significan que una organización debe tratar datos personales para cumplir sus obligaciones legales. Esto puede incluir:

Obligaciones fiscales:

Tratamiento de datos con fines de declaración fiscal.

Contabilidad:

Llevanza de registros conforme a la ley.

Seguridad:

Garantizar el cumplimiento de las prescripciones y reglas de seguridad.

Interés legítimo

El interés legítimo es una base jurídica más flexible que permite el tratamiento de datos personales cuando es necesario para los intereses legítimos

de la organización o de un tercero, siempre que dichos intereses no prevalezcan sobre los derechos y libertades del individuo. Los ejemplos incluyen:

- Prevención del fraude: tratamiento de datos para identificar y prevenir el fraude.
- Marketing: uso de datos con fines de marketing directo.
- Seguridad informática: garantizar la seguridad de las redes y los sistemas de información.

Como se puede constatar, ni bajo las obligaciones legales ni bajo el interés legítimo se ampara el derecho a manipular, comercializar o poner a disposición de cualquier manera mis datos personales protegidos por la ley, a través de Schufa Holding AG, a terceros como Deutsche Telekom AG sin mi consentimiento informado para otras decisiones individuales automatizadas de Telekom.

Descripción de los motivos de la indemnización

Debido al uso indebido de mis datos personales, obtenidos ilícitamente por Schufa y transmitidos sin mi consentimiento a terceros como

las empresas de telecomunicaciones con el fin de tratar mis datos personales para decisiones individuales automatizadas y de la prestación de

servicios de Internet, han vulnerado mis derechos de acceso a los servicios de Internet en la UE. Esto condujo a la denegación de la prestación de

servicios básicos de Internet por parte de los proveedores de telecomunicaciones y de servicios de Internet.

Normas de la UE sobre la Internet abierta

Internet abierta (Fuente: [here...](#))

Las normas de la UE sobre la Internet abierta le otorgan, como usuario, el derecho a acceder a cualquier contenido y servicio en línea de su elección y/o a difundirlos. Su proveedor de acceso a Internet no puede bloquear, ralentizar ni discriminar ningún contenido, aplicación o servicio en línea, salvo en 3 casos particulares:

- para cumplir obligaciones legales, como una orden judicial de bloqueo de determinados contenidos ilegales
- para mantener la seguridad y la integridad de la red, por ejemplo, para combatir virus o programas maliciosos
- para gestionar congestiones de red excepcionales o temporales

REGLAMENTO (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Fuente: [here...](#))

(1) El objetivo del presente Reglamento es establecer normas comunes para garantizar un trato igualitario y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a Internet y los

derechos conexos de los usuarios finales. Su objetivo es proteger a los usuarios finales garantizando al mismo tiempo el funcionamiento continuo del ecosistema de Internet como motor de innovación.

(6) Los usuarios finales deben tener derecho a acceder a la información y a los contenidos y a difundirlos, así como a utilizar y proporcionar aplicaciones y servicios sin discriminación a través de su servicio de acceso a Internet.

(7) Para que los usuarios finales puedan ejercer sus derechos de acceso a la información y a los contenidos y a difundirlos, así como de utilizar y proporcionar aplicaciones y servicios de su elección, deben tener la posibilidad de celebrar con los proveedores de acceso a Internet acuerdos sobre tarifas para determinados volúmenes de datos y velocidades del

servicio de acceso a Internet. Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes deben estar facultadas para actuar contra acuerdos

(cárteles) o prácticas comerciales (desleales) que, debido a su alcance, conduzcan a situaciones en las que las opciones de los usuarios finales estén en la práctica considerablemente limitadas (mi caso).

(8) En la prestación de servicios de acceso a Internet, los proveedores de dichos servicios deben tratar todo el tráfico de manera igualitaria, sin

discriminación, restricción o injerencia, con independencia del remitente o del destinatario, del contenido, de la aplicación o del servicio o del equipo terminal.

Acceso abierto a Internet (Fuente: [here...](#))

Los proveedores de acceso a Internet están obligados a tratar todo el tráfico de manera igualitaria en la prestación de servicios de acceso a Internet: • sin

discriminación, restricción o injerencia; y • con independencia de:

- el remitente y el destinatario;
- el contenido al que se accede o que se difunde; o
- las aplicaciones o servicios utilizados.

Los proveedores pueden adoptar medidas razonables de gestión del tráfico, que sin embargo deben ser transparentes, no discriminatorias, proporcionadas y no basadas en motivos comerciales.

Por estos motivos no pude utilizar los servicios de Internet a largo plazo para:

- La adquisición de oportunidades de empleo: en la era digital actual el acceso a Internet es a menudo indispensable para buscar trabajo y presentar candidaturas a puestos de trabajo, lo que es de importancia crucial para el desarrollo profesional de una persona en la sociedad.

- La comunicación con las autoridades: muchos servicios gubernamentales y la comunicación se realizan ahora en línea, lo que significa que sin acceso a Internet estamos en desventaja.

- Las actividades comerciales: para los empresarios el acceso a Internet es crucial para la gestión de su negocio, el marketing y la comunicación con los clientes.

- El aprendizaje del inglés: la educación y el desarrollo personal, incluido el aprendizaje de idiomas, dependen directamente de recursos y cursos en línea. Internet es para mí de importancia crucial en el aprendizaje del inglés, ya que me proporciona una respuesta inmediata y grabaciones de audio y vídeo para mejorar la pronunciación en combinación con el aprendizaje de la gramática.

Estos puntos muestran claramente cómo el acceso a Internet puede considerarse una necesidad fundamental y un derecho fundamental que permite a los individuos integrarse plenamente en la sociedad y la economía. Mis

datos personales fueron utilizados indebidamente por las empresas Schufa y Telekom para denegarme de manera artera y p rfida el acceso a los servicios de Internet de las empresas de telecomunicaciones, lo que condujo a una restricci n de mi acceso a los servicios de Internet y constituye una vulneraci n grave de mis derechos de libre acceso a Internet.

En el contexto de la vulneraci n de mis derechos humanos y libertades sufr  emocionalmente y experiment  emociones negativas, lo que condujo a sufrimiento mental y an mico. Experiment  ansiedad, frustraci n y depresiones y no pod  concentrarme en nada, lo que me at  de manos. No pude utilizar los servicios de Internet seg n mis expectativas y necesidades, y como consecuencia experiment  emociones negativas, sufrimiento an mico y estr s, lo que me somet  a una enorme presi n.

Schufa Holding AG trata, recopila, manipula y comercia ilegalmente con mis datos personales sin mi consentimiento, lo que se considera una infracci n

de la ley de protecci n de datos (RGPD). Tal comportamiento ilegal puede considerarse un delito y dar lugar a consecuencias penales. Las actividades de Schufa Holding AG tambi n pueden entenderse como organizadas en cooperaci n con agentes de ejecuci n, bancos y

empresas de telecomunicaciones como un c rtel, para crear

un monopolio en el mercado y presionar a los deudores para que cumplan sus obligaciones. Tal comportamiento puede tambi n considerarse extorsi n hacia los deudores y constituye delitos como la extorsi n,

los acuerdos sobre precios o el abuso de posici n dominante. Si no pago mis deudas, no obtengo Internet. Esto est  tambi n en total contradicci n con las buenas costumbres.

Es importante se alar que el RGPD y otras leyes de protecci n de datos establecen normas claras para el tratamiento de datos personales, incluido el hecho de que las personas afectadas deben ser informadas de c mo y por qu  se tratan sus datos, y

deben tener la posibilidad de oponerse a dicho tratamiento. Sin su consentimiento informado, los datos no pueden utilizarse en ning n caso, en particular para los fines de decisiones individuales automatizadas.

DIRECTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de

noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por da os en virtud del Derecho nacional por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la

Uni n Europea

(4) El derecho al resarcimiento de los da os y perjuicios causados por infracciones del Derecho de la competencia de la Uni n y nacional, derivado del Derecho de la Uni n, exige que todos los Estados miembros dispongan de normas procesales que garanticen el ejercicio efectivo de dicho derecho.

garantizar

CAP TULO V

Cuantificaci n del perjuicio

Art culo 17

Cuantificaci n del perjuicio

(1) Los Estados miembros garantizar n que las normas relativas a la carga de la prueba y a los est ndares de prueba necesarios para la cuantificaci n del perjuicio no hagan pr cticamente imposible o excesivamente dif cil el ejercicio del derecho al resarcimiento. Los Estados miembros garantizar n que los  rganos jurisdiccionales nacionales est n facultados para estimar el importe del perjuicio de conformidad con los procedimientos nacionales cuando se haya establecido que el demandante ha

sufrido un perjuicio pero resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificar con precisión el importe del perjuicio sobre la base de las pruebas disponibles.

(11) A falta de Derecho de la Unión, las acciones por daños se regirán por las normas y procedimientos nacionales de los Estados miembros. Según la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo „el Tribunal“), toda persona tiene derecho a reclamar una indemnización cuando existe un vínculo causal entre el daño sufrido y la infracción de las normas de competencia,

con independencia de que el comportamiento ilegal haya sido previamente constatado por una autoridad de competencia.

Valores de la UE

Prioridades de la Unión Europea para los años 2024 – 2029

Una Europa libre y democrática

Una Europa fuerte y segura

Una Europa próspera y competitiva

- Refuerzo de la competitividad de la UE
- Aplicación satisfactoria de la transformación verde y digital
- Fomento de un entorno favorable a la innovación y a la empresa
- Progreso común

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) proporciona asesoramiento independiente y basado en datos probatorios a los responsables de la formulación de políticas europeas y nacionales. De este modo, contribuye a que los debates, las políticas y la legislación en materia de derechos fundamentales se basen en una masa crítica de pruebas y sean específicos.

Tareas

La Agencia asesora a las instituciones de la UE y a los gobiernos sobre derechos fundamentales, principalmente en los siguientes ámbitos:

discriminación, !!!

- acceso a la justicia, !!!
- racismo y xenofobia,

protección de datos, !!!

- derechos de las víctimas,
- derechos de los niños.

El propósito de la Agencia es apoyar una promoción y protección más eficaz de los derechos fundamentales en toda la UE. Con este fin, asesora a sus socios y colabora con ellos:

Como prueba, adjunto un correo electrónico a la señora von der Leyen.

5. Propuesta de resolución

- Solicitud

De conformidad con las leyes y reglamentos, mis derechos han sido vulnerados y, por tanto, solicito una indemnización por daños y perjuicios. De conformidad con el artículo 82 del RGPD, tengo derecho a una indemnización por los daños derivados del tratamiento ilícito de mis datos personales. Solicito una compensación por la pérdida de tiempo sufrida al descubrir este fraude, por los daños psicológicos, los traumas de por vida y los robos que los estafadores demandados han cometido y siguen cometiendo contra mí y contra las masas de ciudadanos alemanes, incluido usted, señor Juez, al no proporcionar

ilegalmente una conexión básica a Internet y al aplicar precios excesivos por los servicios ofrecidos debido al cártel existente entre las empresas de telecomunicaciones. El cártel provoca precios elevados debido a la ausencia de competencia.

Además, solicito una carta de disculpas escrita dirigida a mí por el trauma que debo soportar desde hace varios años.

Conclusión

Estimado Tribunal, en este documento (demanda) describo el estado de los hechos del fraude y robo que las empresas mencionadas

han aplicado y siguen aplicando contra mí, en forma abreviada, solo para darle una visión general de todo el fraude que cometen estas empresas. Toda la información detallada adicional se describe detalladamente en los anexos de las denuncias penales y las quejas ante la Comisión Europea, adjuntas a esta demanda como archivos PDF y firmadas tanto con firma manuscrita

como con firma QES invisible, incluida la presente demanda.

Insto al Landgericht Landshut a que ponga fin al fraude de las empresas demandadas

por los motivos ilegales antes mencionados y las obligue a satisfacer mi indemnización mediante una orden de pago.

Deutsche Telekom AG engaña a diario a la nación de 84.552.242 millones de personas que se encuentra a la vanguardia del progreso tecnológico, y lo hace a plena luz del día, algo que no se ve fácilmente, incluidos usted y su familia, señor/señora Juez. Y todo ello a causa del CÁRTEL, Schufa, las empresas de telecomunicaciones, los agentes de ejecución y todos los bancos alemanes.

En Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc



In Kumhausen, 10.12.2024

[Original firmado QES — idioma original: eslovaco/alemán]

Peter Ferenc

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälteinnen und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müller
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Maximilian Platzner
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrü
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ. Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				